

RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1970 B 00007
Numéro SIREN : 027 080 076
Nom ou dénomination : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET
ECONOMIQUE DE LA VILLE DE NIORT

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2020 sous le numéro de dépôt 3909

Greffe du tribunal de commerce de NIORT



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/3909

Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)

Déposant :

Nom/dénomination : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE LA VILLE DE NIORT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 027 080 076

N° gestion : 1970 B 00007



[Signature]

PROCES-VERBAL

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SEANCE DU 13 MARS 2020

Copie certifiée conforme à l'original.
A Niort, le 06/07/2020

L'an deux mil vingt
Le vendredi treize mars,
A quinze heures trente,

Les Administrateurs de la Société Anonyme d'Economie Mixte Immobilière et Economique de la Ville de NIORT au capital de deux millions trois cent soixante-douze mille deux cent soixante-cinq Euros, dont le siège social est à l'Hôtel de Ville de NIORT, se sont réunis en Conseil d'Administration en Mairie de Niort, sur convocation faite par lettre adressée à chacun d'eux mentionnant l'ordre du jour suivant :

1. Présentation du Représentant de la Communauté d'Agglomération du Niortais en remplacement d'un des Représentants de la Ville de Niort
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 07 Novembre 2019
3. Information sur le changement de dénomination de Groupama Centre-Atlantique en Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique avec pour nom usuel Groupama Centre-Atlantique
4. Présentation du bilan social de la SEMIE pour l'année 2019
5. Information sur la création d'HACT France, l'adhésion de la SEMIE à cette société de Coordination en qualité de membre fondateur et sur son mode de gouvernance
6. Proposition de ratification de la demande de renouvellement effectuée auprès de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres pour le report du délai de dépôt de la Convention d'Utilité Sociale de la SEMIE
7. Etat d'avancement de l'opération « Résidence BOBOIS » et autorisations à donner au Président-Directeur Général ou tout Représentant légal à venir sur :
 - a. Le bilan financier de l'opération
 - b. L'emprunt (ou ligne de trésorerie à contracter suite, à consultation, auprès de l'établissement bancaire le mieux disant
 - c. La définition des modalités de pré-commercialisation requises et préalables au démarrage des travaux de construction du programme
 - d. La signature des compromis de vente et acte de cession des logements
8. Présentation du programme de réhabilitation de logements Coline Saint-André inscrit dans le cadre du dispositif « Actions Cœur de Ville » et autorisation à donner au Président-Directeur Général ou tout Représentant légal à venir sur :
 - a. Plan de financement et emprunts à contracter
 - b. Conventions diverses (CAN, DDT, Action Logement Services.....)
 - c. L'acquisition des ensembles bâtis d'assiette du programme

9. Résultat de l'appel à projets de l'opération Résidence Habitat Jeunes

10. Présentation du nouveau programme Fief de la Paillée 4 et autorisations à donner :

- a. Plan de financement, emprunts et garanties d'emprunt
- b. Conventions diverses

11. Etat d'avancement des programmes immobiliers en cours :

- Opérations du Fief de la Paillée 1,2 et 3
- Les Gardoux 4

12. Autorisation à donner au Président-Directeur Général ou tout Représentant légal à venir à effet d'acquérir tout terrain ou immeuble pour un montant unitaire de 30.000 euros plus frais et dans le but de satisfaire à des opérations d'intérêts pour la SEMIE

13. Informations sur l'état d'avancement du rapport de la Chambre Régionale des Comptes

14. Informations Générales

Il ressort du registre des présences signé par les Administrateurs à leur entrée en séance que sont présents :

- Monsieur Luc DELAGARDE, Adjoint au Maire, Président-Directeur Général ;
- Madame Anne-Lydie HOLTZ, Adjointe au Maire de Niort, Vice-Présidente ;
- Madame Elisabeth BEAUVAIS, Conseillère Municipale déléguée de la Ville de Niort ;
- Madame Josiane MÉTAYER, Conseillère Municipale de la Ville de Niort ;
- Monsieur Alain LECOINTE, Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais

Représentant la Ville de Niort et la CAN et dûment désignés pour remplir cette fonction :

- Autres Administrateurs présents :
- Monsieur Eric CHEVALIER, représentant la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL OCEAN ;
- Monsieur Claude GUIGNARD, représentant la CHAMBRE DE COMMERCE et d'INDUSTRIE des Deux-Sèvres.

Etaient également présents :

- Madame Nadine COUSIN, Directrice Administrative et Financière ;
- Monsieur Nicolas TCHERNIATINE, Directeur Technique ;
- Madame Catherine PUCHAULT, Responsable Comptable

Etaient absents et excusés :

Au titre des Administrateurs :

- Monsieur Elmano MARTINS, Conseiller Municipal délégué de la Ville de Niort ;
- Monsieur Dominique DESQUINS, Conseiller Municipal délégué de la Ville de Niort ;



- Monsieur Guy MORVAN, représentant la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
- Monsieur Patrick GIRAUD, représentant la sas MACIF PARTICIPATIONS ;
- Monsieur Didier RIDORET, représentant Action Logement Immobilier ;
- Monsieur Bruno FLEURY, représentant GROUPAMA Centre-Atlantique ;

Au titre des Censeurs :

- Madame Annick Valette, représentant de la MAIF Investissement Social et Solidaire, Censeur ;
- Monsieur Marc BOLLET, représentant la BANQUE POPULAIRE Centre-Atlantique, Censeur ;
- Monsieur Christophe MALECOT, représentant le GROUPE Y, Commissaire aux Comptes ;

Le Président-Directeur Général constate que sept Administrateurs dont cinq représentants de la Ville de Niort et de la CAN sont présents, et qu'en conséquence, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

I – PRESENTATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS EN REMPLACEMENT D'UN DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DE NIORT

Le Président-Directeur Général rappelle qu'à l'appui d'une décision du Conseil Municipal en date du 14 Octobre 2019, le Conseil d'Administration en séance du 07 Novembre 2019 a agréé, sous réserve de confirmation du Conseil Communautaire, la cession par la Ville de Niort au profit de la CAN de 5.900 de ses 39.852 actions.

Cette cession a été confirmée par le Conseil Communautaire en séance du 18 Novembre 2019.

Suivant décisions conjointes de l'Assemblée Municipale de Niort en date du 25 Novembre 2019 et du Conseil Communautaire du 18 Novembre 2019, et en vertu des dispositions statutaires de la SEMIE, la Communauté d'Agglomération du Niortais dispose d'un siège d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration de la SEMIE.

Il en résulte que la Communauté d'Agglomération est représentée par Monsieur Alain LECOINTE es - qualité en remplacement de Monsieur Eric PERSAIS représentant la Ville de Niort.

Le Conseil d'Administration prend acte de la décision du Conseil Communautaire et souhaite la bienvenue à son Représentant au sein du Conseil d'Administration, Monsieur LECOINTE.

Il est annexé aux présentes la fiche d'identité de la SEMIE prenant en compte la participation de la Communauté d'Agglomération du Niortais en qualité de second actionnaire de la SEMIE avec 8.70 % de son capital social.

II – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07 NOVEMBRE 2019

Il est précisé que ce document a été adressé aux Administrateurs préalablement à la réunion du Conseil d'Administration.



[Signature]

Il est demandé aux Administrateurs de formuler leurs éventuelles remarques et proposé d'approuver le procès-verbal de la précédente réunion.

46

Aucune remarque n'étant formulée, le procès-verbal de la réunion du 07 Novembre 2019 est approuvé à l'unanimité par les Administrateurs.

III – INFORMATION SUR LE CHANGEMENT DE DENOMINATION DE GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE EN CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE AVEC POUR NOM USUEL GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE

Par courrier reçu le 06 décembre 2020, GROUPAMA Centre-Atlantique informe la SEMIE de son changement de dénomination sociale, GROUPAMA Centre-Atlantique est donc devenue Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique avec pour nom usuel GROUPAMA Centre-Atlantique.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, prend acte de cette information.

IV – BILAN SOCIAL

Le Président-Directeur Général explique qu'en raison d'un contre-temps lié à la nécessité de prioriser la formulation des observations de la SEMIE sur le rapport « d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle Aquitaine » compte tenu des courts délais impartis, la présentation du bilan social de la SEMIE est différée à l'ordre du jour d'un prochain Conseil d'Administration.

V- INFORMATION SUR LA CREATION D'HACT FRANCE, L'ADHESION DE LA SEMIE A CETTE SOCIETE DE COORDINATION EN QUALITE DE MEMBRE FONDATEUR ET SUR SON MODE DE GOUVERNANCE

Le Président-Directeur Général donne la parole à la Directrice Administrative et Financière pour la présentation du présent dossier.

Conformément à la décision conjointe du Conseil Municipal en date du 16 Septembre 2019 et du Conseil d'Administration de la SEMIE en séance du 23 Septembre 2019, la SEMIE fait partie des 19 membres fondateurs de la société de coordination nationale « HACT France » qui a été créée le 18 Décembre 2019.

A ce titre elle est signataire des statuts et du pacte d'actionnaires, lesquels font partie du dossier de demande d'agrément de l'Etat déposé le 19 décembre 2019.

La participation financière de la SEMIE au capital social d'HACT France s'élève à 12.000 euros pour 600 parts sociales.

En termes de gouvernance, son Conseil d'Administration est à ce jour composé de 16 administrateurs choisis parmi les dirigeants des SEM la composant, de trois représentants des locataires. La SEMIE détient un siège de censeur et la Ville de Niort dispose d'un des trois sièges réservés aux Elus.

La Présidence est assurée par le Directeur Général de la SACOGA 07 qui assure également la direction générale d'HACT France dans le cadre du cumul des fonctions décidée pour une durée d'un an, le temps nécessaire à une période d'observation dédiée à l'obtention de l'agrément et à la montée en charge de cette nouvelle structure.



Il est précisé que, pendant cette période de cumul des fonctions de Président et Directeur Général ce dernier n'est pas rémunéré afin de ne pas alourdir les budgets de cette SC en cours d'organisation.

A l'issue de cette période annuelle, il a été décidé que la direction générale de la SC serait confiée à une personne extérieure suite à un appel à candidature organisé en lien avec la Fédération Nationale des EPL

En attente de la décision d'agrément, les membres d'HACT France, dont la SEMIE, travaillent à la mise en œuvre de la phase opérationnelle, dont l'organisation et la composition des Comités « techniques » qui seront proposées au vote des Administrateurs. La SEMIE s'est portée candidate pour intégrer l'un des Comités qui sera mis en place.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, prend acte de cette information.

VI – PROPOSITION DE RATIFICATION DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT EFFECTUEE AUPRES DE MONSIEUR LE PREFET DES DEUX-SEVRES POUR LE REPORT DU DELAI DE DEPOT DE LA CONVENTION D'UTILITE SOCIALE

La Directrice Administrative et Financière rappelle pour mémoire qu'aux termes d'un courrier reçu en date du 04 Juillet 2020, Madame le Préfet, a accordé à la SEMIE un report de délai pour le dépôt de sa convention d'utilité sociale jusqu'au 1^{er} Juillet 2020.

Cette dérogation a été consentie à l'appui de l'article L445-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dans la mesure où la SEMIE justifiait de son projet d'adhésion à la future Société de Coordination en cours de création avec l'appui de la Fédération des EPL.

Cette Société de coordination dénommée HACT FRANCE a été créée le 18 Décembre 2019. Sa demande d'agrément nécessaire pour valider cette création est à ce jour, en cours d'instruction auprès du Ministère chargé du logement. Après l'obtention de son agrément, il sera procédé aux formalités d'immatriculation.

Une fois ces étapes de constitution accomplies, HACT FRANCE entrera dans sa phase organisationnelle et opérationnelle qui se concrétisera qu'à l'issue du scrutin Municipal de Mars prochain.

En conséquence, par courrier en date du 20 Février 2020, le Président-Directeur Général de la SEMIE a sollicité auprès de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, le renouvellement pour une année supplémentaire, du report du dépôt de la Convention d'Utilité Sociale de la SEMIE de Niort sur le fondement de l'article L445-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration ratifie cette requête en renouvellement du délai de report de dépôt de la CUS.

VII – ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION « LES TERRASSES DE RIBRAY – BOBOIS » ET AUTORISATIONS A DONNER AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL OU TOUT REPRESENTANT LEGAL A VENIR

Le Président-Directeur Général évoque que la SEMIE développe un programme de promotion immobilière de 10 logements situés aux 19 et 21 rue de Ribray à Niort ; répartis entre la réhabilitation de l'ensemble immobilier existant en 3 logements et la construction neuve de 7 logements.

VII-1 Administratif

Suite aux décisions du Conseil d'Administration des 18 décembre 2018 et 07 février 2019, la SEMIE a confirmé à la Ville de Niort son souhait d'acquérir l'ensemble bâti situés aux 19 et 21 rue de Ribray. Un courrier a été adressé

à la collectivité, précisant l'accord sur le montant de 30 000 euros hors frais de notaire. Le compromis de vente entre la Ville de Niort et la SEMIE est en cours de signature au sein de l'office notarial de Maîtres Pitres / Dàgès / Rousseau.

VII- 2 Opérationnel

Le Permis de construire préparé par le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre (Agence Architectes Associés), déposé en mairie pour instruction le 12 juillet 2019 a été obtenu le 06 novembre 2019. Il a été affiché sur site, constaté par huissier et le délai de recours des tiers de 2 mois est désormais purgé.

Actuellement le projet est en phase PRO/EXE et DCE (Dossier de Consultation des Entreprises). L'appel d'offres travaux sera lancé vers le mois de mai 2020. S'agissant d'un programme en VEFA, le démarrage des travaux sera conditionné par l'état d'avancement de sa commercialisation.

VII-3 Financier

- Le coût d'opération (basé sur le montant estimatif des travaux établi conjointement entre la maîtrise d'œuvre et la SEMIE) est le suivant :

	%	En € HT	En € TTC
TOTAL GENERAL	100%	2 410 680	2 845 716

Le coût d'opération et son plan de financement initiaux présentés en séance du 18 décembre 2018, ratifié et approuvé par la séance du 07 février 2019 a évolué. En effet, l'équipe de maîtrise d'œuvre (MOE) retenue en 2019 a permis l'avancement du projet du stade « FAISA » base de calcul des coûts initiaux, au stade PRO / EXE avant l'affinage des coûts de construction. De plus, désormais il est proposé de réaliser des garages fermés. Il en résulte un coût d'opération qui passe de 2 200 000 HT à 2 410 680 HT.

- Le Prix de cession de chaque logement fixé entre 2.700 € et 3.134 € en fonction de l'étage, conforme au prix du marché (comprenant la part commercialisation), a été réalisé avec le service commercialisation de l'office notarial de Maîtres Pitres / Dàgès / Rousseau. Il en résulte un prix par appartement établi entre 253 700 € pour le moins cher et 396 105 € pour le plus cher.

Sur la base de ces nouveaux éléments financiers et de la planification des travaux eux-mêmes liés aux rythmes de commercialisation prévisionnelle des appartements, la SEMIE va consulter différents organismes bancaires afin de contracter un prêt relais ou une ligne de trésorerie.

Cette consultation sera complétée des documents suivants a minima :

- Le bilan d'opération
- La grille de prix
- Le planning prévisionnel d'opération (scindé entre la période de commercialisation et la période de suivi de chantier et de réception de l'ouvrage)
- Le compromis de vente signé entre la collectivité publique et la SEMIE de Niort
- Des différents plans (situation, plan de masse, plans d'appartements, plaquette de commercialisation, fiche de présentation de l'opération).

VII-4 Commercialisation

La commercialisation a débuté le lundi 02 mars 2020. La SEMIE a mandaté une agence de communication pour préparer tous les supports facilitant la commercialisation et notamment :

- La création d'un site internet actuellement fonctionnel, propre à cette opération : www.lesterrassesderibray.fr

- Une adresse mail spécifique au programme de promotion immobilière : contact@lesterrassesderibray.fr
- Un panneau publicitaire affiché sur site (la SEMIE a obtenu préalablement l'autorisation administrative attribuée par la Ville de Niort pour un affichage temporaire de 6 mois) de dimension 4.00 m x 2.00 m
- Des flyers sur support papier glacé de format A5
- Des pochettes cartonnées permettant d'y insérer les plans de vente de chaque logement
- Des affiches format A0

La SEMIE engagera les travaux de construction de la résidence que sous réserve d'avoir atteint un seuil de réservation de 7 appartements sur les 10, dont les 5 logements T4 du programme.

VII-5 Compromis de vente / Contrats de réservation / Acte de vente des logements

L'office notarial de Maitres Pitres / Dagès / Rousseau à Niort, a été missionné par la SEMIE pour la rédaction :

- Du compromis et de l'acte authentique dédiés à la cession entre la Ville de Niort et la SEMIE de la parcelle bâtie, assiette du projet.
- Du règlement de copropriété
- Des compromis de vente à survenir entre les différents acquéreurs et la SEMIE, agissant en qualité de promoteur de ce programme en VEFA
- Puis des actes de vente définitifs.

Quelques remarques sont formulées parmi les membres du Conseil d'Administration :

Madame BEAUVAIS s'interroge concernant l'éventuel impact de la conjoncture actuelle sur la commercialisation de ce projet.

Le Président-Directeur Général donne une description détaillée des appartements en réponse à la demande de Madame HOLTZ.

Madame METAYER considère trop petites les chambres pour une résidence de standing.

A la suite de quoi, le Conseil d'Administration, à l'unanimité décide :

- a) D'approuver le nouveau coût de l'opération et le prix de cession entre 3.134 € et 2.700 € le m² hors frais de notaire.
- b) D'autoriser le Président Directeur Général ou tout Représentant légal à venir à contracter un prêt relais ou une ligne de trésorerie (sur une durée maximum de 24 mois) suite à consultation de différents organisme bancaires, auprès de l'établissement le mieux disant pour un montant maximum de 1 000 000 €.
- c) De fixer à 7 logements sur 10 (représentant 70% dont 5 T4) le seuil de commercialisation nécessaire et préalable au démarrage des travaux de construction de la résidence.
- d) D'autoriser le Président Directeur Général ou tout Représentant légal à venir à signer les contrats de réservation avec condition suspensive de démarrage des travaux au plus tard dix mois à compter de la signature du 1^{er} contrat de réservation, puis les actes de cession des logements entre les acquéreurs et la SEMIE (frais notariés à la charge de l'acquéreur).
- e) D'autoriser le Président Directeur Général ou tout Représentant légal à venir à souscrire une garantie financière d'achèvement et/ou tout autre garantie bancaire liée au financement de l'opération.



VIII – PRESENTATION DU PROGRAMME DE REHABILITATION DE LOGEMENTS DE LA COLLINE SAINT ANDRE INSCRIT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « ACTION CŒUR DE VILLE » ET AUTORISATIONS A DONNER AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL OU TOUT REPRESENTANT LEGAL A VENIR

50

Le Président-Directeur Général présente ensuite ce projet :

VIII-1 Contexte

La SEMIE a proposé et présenté en séance du Conseil d'administration du 28 juin 2019 de développer un programme de résorption d'immeubles non entretenus sur le quartier de la Colline Saint André. Le montage proposé pour cette opération expérimentale s'inscrit dans un dispositif novateur « Action Cœur de Ville », dispositif composant de la politique d'habitat de la Ville de Niort.

Ce projet résulte d'un partenariat entre notamment :

- La Ville de Niort
- La Communauté d'Agglomération du Niortais
- La Caisse des Dépôts et consignations
- Les services de l'Etat
- Action Logement Services

Depuis 2019, les visites sur site ont toutes été établies dans leur intégralité, en présence des propriétaires vendeurs, du Bureau d'Etudes Structure, de l'architecte mandaté par la SEMIE et de la SEMIE.

VIII-2 Programmation/coût des travaux

Pour rappel, la SEMIE a pris l'attache d'un maître d'œuvre : l'agence Architectes associés (après consultation restreinte), représentée par M. Renaud, afin d'estimer le coût des travaux de réhabilitation repérés en lien avec les services de la Ville de Niort. Dans ce cadre, les visites des logements situés :

- 57 A et 57 B rue Basse + 4 rue Crémeau
- 107 rue Saint Gelais
- 34 rue Saint Gelais
- 7 rue Mère Dieu

se sont déroulées entre juin 2019 et novembre 2019.

En prolongement de la décision du Conseil d'Administration en date du 28 juin 2019, la SEMIE a engagé des crédits à hauteur de 9000 € HT pour étudier la faisabilité technique et déterminer les coûts de réhabilitation des ensembles bâtis détaillés ci-dessus.

Il en résulte la programmation suivante pour cet ensemble « multisites » :

Adresse	Typologie envisagée	Financement	Surf de plancher en m²	Indiv/coll
107 rue Saint Gelais	1 T2 R+2	PLAI	48 m²	indiv
7 rue Mère Dieu	1 T3 Duplex	PLAI	64 m²	indiv
34 rue Saint Gelais	1 T3 Triplex	PLAI	66 m²	indiv
SOUS TOTAL 1		3 PLAI	178 m²	3 logts
57 A et B rue Basse + 4 rue Crémeau	1 T2 PMR RdC	PLUS	38 m²	Coll
	1 T2 PMR RdC	PLUS	34 m²	Coll
	1 T2 R+1	PLUS	38 m²	Coll
	1 T2 R+1	PLUS	45 m²	Coll

8



Signature

	1 T2 R+1	PLUS	50 m ²	Coll
	1 T2 R+2	PLUS	38 m ²	Coll
	1 T2 R+2	PLUS	45 m ²	Coll
	1 T3 R+2	PLUS	66 m ²	Coll
SOUS TOTAL 2		8 PLUS	354 m²	8 logts
TOTAL			532 m²	11 logts

51

⇒ Représentant donc un total de 11 logements (3 PLAI et 8 PLUS) affectés à l'habitat locatif social.

Coût de l'opération

INTITULE	%	En € HT
FONCIER		
Sous total foncier	13.40%	210 296
TRAVAUX		
Sous total travaux	70.51%	1 106 876
HONORAIRES		
Sous total honoraires	11.25%	176 683
DIVERS		
Sous total Divers	4.84%	76 038
TOTAL GENERAL	100%	1 569 894

Montant TTC, avec taux de TVA 5.5% dans le cadre du dispositif Action cœur de Ville = 1 656 238 €



Signature

Intitulé de l'opération : 11 logements locatifs sociaux (03 PLUS et 08 PLAI)				
Numéro de l'opération : xxx				
Régime de TVA (LLS, général) : 5,5%				
Prêt ou subvention	€ HT	TVA %	€ TTC	%
Prêt PLAI CDC 50 ans pour le foncier			0,00	0,00%
Prêt PLAI CDC 40 ans pour le bâti			77 000,00	4,65%
Prêt PLUS CDC 50 ans pour le foncier			0,00	0,00%
Prêt PLUS CDC 40 ans pour le bâti			149 630,00	9,03%
Prêt Action Logement (foncier)			210 295,84	12,70%
Prêt Action Logement (action cœur de Ville) (100 € / m²)			53 200,00	3,21%
Sous total Prêts			490 125,84	29,59%
ACQUISITION AMELIORATION				
Subvention CAN Acquisition Amélioration			257 741,17	15,56%
Subvention CAN PLH Etiquette Energétique A ou B			33 000,00	1,99%
Subvention CAN PLH Secteur OPAH RU			22 000,00	1,33%
Subvention Niort Acquisition Amélioration			64 435,29	3,89%
Subvention Niort Etiquette Energétique A ou B			16 500,00	1,00%
Subvention Etat (DDT79) PLAI			17 700,00	1,07%
Subvention Etat (DDT79) Acquisition Amélioration			27 500,00	1,66%
Subvention Action Logement (Cœur de Ville) (900 € / m²)			478 800,00	28,91%
Sous total Subventions			917 676,46	55,41%
Fonds propres SEMIE			248 435,71	15,00%
Sous total Fonds propres			248 435,71	15,00%
TOTAL	1 569 893,85	5,5%	1 656 238,01	100,00%

Le Directeur Technique répond positivement à Madame HOLTZ qui s'enquiert de savoir si l'ensemble des propriétaires actuels des biens composant le périmètre de l'opération ont formulé leur intention de vente.

Avant de mettre aux voix, le Président-Directeur Général souligne la nécessité de concrétiser la recapitalisation de la SEMIE évoquée au sein du Plan Stratégique à Moyen Terme (cf Conseil d'Administration du 23 Septembre) pour porter son plan d'activité dans lequel s'inscrit notamment ce programme.

Sous réserve de la remarque du Président-Directeur Général et de la faisabilité financière de ce projet, le Conseil d'Administration, à l'unanimité :

- Agréé ce programme de réhabilitation d'habitat ancien ;
- Approuve le plan de financement prévisionnel ;
- Autorise le Président Directeur Général ou tout Représentant légal à venir :

FINANCIER

1 /A souscrire auprès de la Banque des Territoires :

- un Prêt « PLUS (*) » sur la partie BATI (sur 40 ans) pour la réalisation de cette opération de logements locatifs sociaux selon les modalités suivantes :

- prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations
- nature : Prêt PLUS (BATI)
- montant maximum : 149 630 €uros
- taux d'intérêt : Livret A + 60 pb
- durée de préfinancement : 24 mois maximum
- durée totale : 40 ans et 24 mois
- échéances : Annuelles
- durée de la période d'amortissement : 40 ans
- modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée (DRL)
- différé d'amortissement : 24 mois maximum
- différé d'intérêt : Néant
- taux de progressivité des annuités : 0 % par an
- révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération et la date d'établissement du contrat de prêt.

- un Prêt « PLAI (*) » sur la partie BATI (sur 40 ans) pour la réalisation de cette opération de logements locatifs sociaux selon les modalités suivantes :

- prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations
- nature : Prêt PLAI (BATI)
- montant maximum : 77 000 €uros
- taux d'intérêt : Livret A - 20 pb
- durée de préfinancement : 24 mois maximum
- durée totale : 40 ans et 24 mois
- échéances : Annuelles
- durée de la période d'amortissement : 40 ans
- modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée (DRL)
- différé d'amortissement : 24 mois maximum
- différé d'intérêt : Néant
- taux de progressivité des annuités : 0 % par an
- révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération et la date d'établissement du contrat de prêt.

2 /A souscrire auprès du groupe Action Logements Service :

- un Prêt court termes « Portage Foncier » sur la partie FONCIERE (sur 3 ans) pour la réalisation de cette opération de logements locatifs sociaux selon les modalités suivantes :

- prêteur : Action Logements Service
- nature : Prêt Portage foncier Court terme
- montant maximum : 210 296 €uros
- taux d'intérêt : 0%
- durée totale : 3 ans



[Signature]

- échéances
- taux de progressivité des annuités

: Remboursement total en fin de période
: 0 % par an

54

- un Prêt dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville (sur 30 ans) pour la réalisation de cette opération de logements locatifs sociaux selon les modalités suivantes :

- prêteur : Action Logement Services
- nature : Prêt bonifié
- montant maximum : 53 200 Euros
- taux d'intérêt : Livret A - 225 pb avec seuil plancher à 0.25%
- durée de préfinancement : 24 mois maximum
- durée totale : 30 ans
- échéances : Annuelles
- durée de la période d'amortissement : 30 ans
- différé d'intérêt : Néant
- taux de progressivité des annuités : 0 % par an
- révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0.25%

- la convention à passer en contrepartie des subventions octroyées dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville ;

3 / A signer avec la Ville de Niort la convention à passer en contrepartie des subventions octroyées au titre du PLH 2016/2021

4 / A signer avec la Communauté d'Agglomérations du Niortais :

- la convention à passer en contrepartie des subventions octroyées au titre du PLH 2016/2021 ;
- les garanties d'emprunts à intervenir (emprunt garanti à 100% par la Communauté d'agglomération) ;

5 / A signer avec la DDT 79 la convention à passer en contrepartie des subventions octroyées au titre de l'opération d'acquisition amélioration ;

6 / A lancer les procédures d'appels d'offres de maîtrise d'œuvre ;

7 / A déposer le(s) permis de construire auprès des services instructeurs ;

8 / A déposer les demandes d'agrément de prêts PLUS et PLAI auprès des services de l'Etat (DDT79)

FONCIER BATI :

Sous réserves des conditions suspensives suivantes sans lesquels l'opération ne pourrait avoir lieu :

- Obtention de l'ensemble des financements : prêts et subventions ;
- Autorisation d'urbanismes dont permis de construire ;
- S'agissant d'un programme « multisites », cette opération est subordonnée à l'acquisition préalable des ensembles bâtis situés aux 57 A et B rue Basse et 4 rue Crèmeau sans laquelle le programme ne peut être développé dans la configuration ci-dessus présentée.

9 / A acquérir les ensembles bâtis d'assiette du programme suivant les montants négociés avec les propriétaires vendeurs, tels qu'énoncés ci-dessous ;

12



[Signature]

- 7 rue Mère Dieu – 79000 Niort : 27 000 € net vendeur
- 34 rue Saint Gelais – 79000 Niort : 40 000 € net vendeur
- 107 rue Saint Gelais – 79000 Niort : 18 000 € net vendeur
- 57 A, 57 B rue Basse et 4 rue Crémeau : 91 000 € net vendeur

⇒ Représentant un total d'acquisition de 176 000 € (hors frais de notaires)

IX – RESULTAT DE L'APPEL A PROJET DE L'OPERATION RESIDENCE HABITAT JEUNES

La parole est donnée au Directeur Technique pour la présentation de ce point. Ainsi qu'évoqué en séance du Conseil d'Administration du 28 juin 2019, les trois bailleurs territoriaux dont la SEMIE ont été convoqués par la CAN à une réunion d'échange avec le 27 mai 2019 pour une présentation du nouveau projet de résidence Habitat Jeunes d'une programmation de 165 logements.

En prolongement de cette réunion, la Communauté d'Agglomération du Niortais a transmis à ces trois bailleurs sociaux le 13 juin 2019, un courrier d'appel à projet d'intérêt communautaire dédié à la « Résidence Habitat Jeunes ». Parmi les prérequis : le nombre de logements à restituer porté à 165, la maîtrise d'ouvrage assurée par le bailleur et la gestion de la résidence assurée par l'Association l'Escale habilitée sur ce type d'activité.

La SEMIE a déposé en date du 28 juin 2019 une proposition de réalisation sous sa maîtrise d'ouvrage d'une Résidence Habitat Jeunes répondant aux critères de l'appel à projet, sous réserve d'une validation du Conseil d'Administration de la SEMIE.

Le 28 août 2019, le Président Directeur Général et le Directeur Technique ont été amenés à présenter ce projet devant les représentants de la CAN.

La programmation envisagée pour cette résidence est la suivante :

Détail	nombre	surface	Surface totale
Typologie T1	95	18 m ²	1710 m ²
Typologie T1'	50	25 m ²	1250
Typologie T1 Bis	15	30 m ²	450 m ²
Typologie T2	5	45 m ²	225 m ²
Sous Total logts			3625 m²
Locaux techniques et bureaux	Espace d'accueil, 9 bureaux, vestiaires, lingerie		1070 m ²
Espaces communs	Couloirs / coursives		605 m ²
Sous total bureaux et autres			1675 m²
Total général			5300 m²

Par courrier en date du 19 Février dernier, la CAN a décidé de retenir le projet de la SEMIE.

a) Coût d'opération prévisionnel

56

INTITULE	%	En € HT
FONCIER		
Sous total foncier	0.42%	34 891
TRAVAUX		
Sous total travaux	86.26%	7 122 085
HONORAIRES		
Sous total honoraires	9.26%	765 000
DIVERS		
Sous total divers	4.06%	335 035
TOTAL GENERAL	100%	8 257 011

a) Plan de financement prévisionnel

Prêt ou subvention	€ HT	TVA %	€ TTC	
Subvention CAN PLH 165 logts			2 600 000,00	29,85%
Subvention CAN PLH PPI (dispositions RHJ)			500 000,00	5,74%
Subvention CAN complément part publique			785 500,00	9,02%
Subvention Région Nouvelle Aquitaine (*)			415 000,00	4,76%
(*) sous réserve part complémentaire subv région demandée par CAN			185 000,00	2,12%
Subvention CAF (*) sous réserve car non confirmée ce jour			200 000,00	2,30%
Conseil Départemental 79 RHJ (*) montant à définir			0,00	0,00%
Subvention ETAT - DDT 79			953 700,00	10,95%
Sous total Subvention			5 639 200,00	64,74%
Prêt CDC PLAI Foncier 50 ans (Livret A - 20 pb)			34 891,00	0,40%
Prêt CDC PLAI bâti 40 ans (Livret A - 20 pb)			2 369 276,74	27,20%
Prêt PLAI Action Logement (0,25 % sur 40 ans)			450 000,00	5,17%
Sous total Prêts			2 854 167,74	32,76%
Fonds propres			217 779,00	2,50%
Sous total Fonds Propres			217 779,00	2,50%
TOTAL :	8 257 011,13	5,5%	8 711 146,74	



Montant TTC, avec taux de TVA 5.5% dans le cadre du RHJ = 8 711 146 €.

57

Madame METAYER souligne l'absence du Conseil Départemental dans le tour de table financier de ce projet qui lui tient à cœur en qualité d'Administratrice depuis plusieurs années au Conseil d'Administration de Foyer de Jeunes Travailleurs.

Le Président-Directeur Général informe de ce que le Conseil Départemental a été sollicité hier pour rejoindre le cercle des partenaires financiers.

Le Directeur Technique précise que la date prévisionnelle de livraison de cette Résidence Habitat Jeunes pourrait être fixée à fin 2023.

Comme conséquence de ce qui précède, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide, sous réserve de sa faisabilité financière mais aussi de concrétiser l'évolution de capital de la SEMIE telle qu'évoquée infra :

- a) D'agréer ce programme :
- b) D'approuver le plan de financement prévisionnel
- c) D'autoriser le Président Directeur Général ou tout Représentant légal à engager les échanges avec les différents financeurs et le futur gestionnaire de l'équipement afin de valider la faisabilité financière de cette opération.

X – PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROGRAMME FIEF DE LA PAILLÉE 4 ET AUTORISATIONS A DONNER

Le Directeur Technique expose :

OPERATION IMMOBILIERE

X-1 Contexte

La SEMIE a acquis auprès de la Ville de Niort le 16 mai 2018 un terrain d'assiette de 10 939 m², situé en zone AUM. Ce terrain a fait l'objet de travaux de viabilisation après obtention du Permis d'Aménager, permettant de créer des îlots de constructions.

Ces îlots ont été mis en programmation, permettant de réaliser les opérations actuellement en phase de travaux (avec une livraison prévisionnelle pour le 3^{ème} trimestre 2020) :

- Fief de la Paillée 1 (10 logements seniors)
- Fief de la Paillée 2 (11 logements individuels)
- Fief de la Paillée 3 (12 logements en petit collectif)

Cette opération d'aménagement globale a également permis de viabiliser 12 parcelles nues initialement destinées à la vente privée.

Ces parcelles ont fait l'objet d'une campagne de commercialisation en 2019 qui s'est avérée peu productive. Seul le lot n°11 est en pour-parler pour une acquisition par un propriétaire privé.

Compte tenu de ce constat, la SEMIE travaille actuellement à la réaffectation de ces parcelles sur un nouveau programme immobilier (Fief de la Paillée 4), qu'elle envisage de réaliser sur les parcelles 1 à 10 ainsi que la parcelle 12, en vue de réaliser un nouveau programme de la SEMIE.

15



[Signature]

Le projet Fief de la Paillée 4, comporterait 24 logements à destination locative sociale repartis entre maisons individuelles et petits collectifs, développées en PLAI et PLUS.

58

X-2 Programmation

La programmation envisagée est la suivante :

Adresse	Typologie envisagée	Financement	Surf de plancher en m²	Indiv/coll
Rue Alain Bombard / Florence Arthaud	4 T4 (80 m²/logt)	PLAI	320 m²	Coll
Rue Alain Bombard / Florence Arthaud	6 T3 (69 m²/logt)	PLAI	414 m²	Coll
SOUS TOTAL 1		10 PLAI	734 m²	10 logts
Rue Alain Bombard	8 T4 (88 m²/logt)	PLUS	704 m²	Indiv
	6 T3 (77 m²/logt)	PLUS	462 m²	Indiv
SOUS TOTAL 2		14 PLUS	1166 m²	14 logts
TOTAL			1900 m²	24 logts

⇒ Représentant donc un total de 24 logements (10 PLAI et 14 PLUS)

X-3 Financier

a) Coût d'opération prévisionnel

INTITULE	%	En € HT
FONCIER		
Sous total foncier	10.86%	378 661.58
TRAVAUX		
Sous total travaux	76.70%	2 675 226.42
HONORAIRES		
Sous total honoraires	7.78%	271 416.10
DIVERS		
Sous total Divers	4.66%	162 659.54
TOTAL GENERAL	100%	3 487 963.63

Montant TTC, avec taux de TVA 10% = 3 836 760 €

b) Plan de financement prévisionnel

Intitulé de l'opération : 24 logements				
Numéro de l'opération : xxx				
Régime de TVA (LLS, général) : 10,0%				
Prêt ou subvention	€ HT	TVA %	€ TTC	%
Prêt PLAI CDC 50 ans pour le foncier			954 200,00	24,87%
Prêt PLAI CDC 40 ans pour le bâti			172 118,90	4,49%
Prêt PLUS CDC 50 ans pour le foncier			206 542,68	5,38%
Prêt PLUS CDC 40 ans pour le bâti			1 412 440,00	36,81%
Prêt Action Logement Service			108 000,00	2,81%
Sous total Prêts			2 853 301,58	74,37%
Subvention CAN PLH logts PLAI			100 000,00	2,61%
Subvention CAN PLH logts PLUS			98 000,00	2,55%
Subvention CAN aide à la Viabilisation			360 000,00	9,38%
Subvention CAN RT2012 -20%			36 000,00	0,94%
Subvention CAN loi SRU			36 000,00	0,94%
Subvention Ville de Niort PLH Logts PLAI			50 000,00	1,30%
Subvention Ville de Niort PLH Logts PLUS			49 000,00	1,28%
Subvention Ville de Niort PLH RT2012-20%			0,00	0,00%
Subvention Etat (DDT79) PLAI			59 000,00	1,54%
Sous total Subventions			788 000,00	20,54%
Fonds propres SEMIE			195 458,42	5,09%
Sous total Fonds propres			195 458,42	5,09%
TOTAL :	3 487 963,64	10,0%	3 836 760,00	100,00%

Le Président-Directeur Général confirme à Madame METAYER que ce projet s'inscrit bien dans un programme d'habitat social. Il précise en effet que la densité auquel il répond, n'attire pas les propriétaires privés. C'est la raison pour laquelle il est préférable de réaffecter cette bande de terrains initialement destinée à l'accession à la propriété privée à l'exception d'une parcelle si les pourparlers de cession se concrétisaient.

Sous réserve de la faisabilité financière de cette opération, le Conseil d'Administration, à l'unanimité :

- a) D'agréer le changement de destination de 11 des 12 parcelles viabilisées préalablement destinées à la vente privée en un programme immobilier tel que décrit ci-dessus ;
- b) D'approuver le plan de financement
- c) D'autoriser le Président-Directeur Général ou tout Représentant légal à venir, à :

1 / Souscrire auprès de la Banque des Territoires :

- un Prêt « PLAI (*) » sur la partie FONCIER (sur 50 ans) pour la réalisation de cette opération de logements locatifs sociaux selon les modalités suivantes :
- prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations
- nature : Prêt PLAI (FONCIER)



[Signature]

- montant maximum : 172 119 €uros
- taux d'intérêt : Livret A - 20 pb
- durée de préfinancement : 24 mois maximum
- durée totale : 50 ans et 24 mois
- échéances : Annuelles
- durée de la période d'amortissement : 50 ans
- modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée (DRL)
- différé d'amortissement : 24 mois maximum
- différé d'intérêt : Néant
- taux de progressivité des annuités : 0 % par an
- révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

60

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération et la date d'établissement du contrat de prêt.

- un Prêt « PLAI (*) » sur la partie BATI (sur 40 ans) pour la réalisation de cette opération de logements locatifs sociaux selon les modalités suivantes :

- prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations
- nature : Prêt PLAI (BATI)
- montant maximum : 954 200 €uros
- taux d'intérêt : Livret A - 20 pb
- durée de préfinancement : 24 mois maximum
- durée totale : 40 ans et 24 mois
- échéances : Annuelles
- durée de la période d'amortissement : 40 ans
- modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée (DRL)
- différé d'amortissement : 24 mois maximum
- différé d'intérêt : Néant
- taux de progressivité des annuités : 0 % par an
- révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération et la date d'établissement du contrat de prêt.

- un Prêt « PLUS (*) » sur la partie FONCIER (sur 50 ans) pour la réalisation de cette opération de logements locatifs sociaux selon les modalités suivantes :

- prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations
- nature : Prêt PLUS (FONCIER)
- montant maximum : 206 543 €uros
- taux d'intérêt : Livret A + 60 pb
- durée de préfinancement : 24 mois maximum
- durée totale : 50 ans et 24 mois
- échéances : Annuelles
- durée de la période d'amortissement : 50 ans
- modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée (DRL)
- différé d'amortissement : 24 mois maximum
- différé d'intérêt : Néant

18



- taux de progressivité des annuités : 0 % par an
- révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

61

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération et la date d'établissement du contrat de prêt.

- un Prêt « PLUS (*) » sur la partie BATI (sur 40 ans) pour la réalisation de cette opération de logements locatifs sociaux selon les modalités suivantes :

- prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations
- nature : Prêt PLUS (BATI)
- montant maximum : 1 412 440 Euros
- taux d'intérêt : Livret A + 60 pb
- durée de préfinancement : 24 mois maximum
- durée totale : 40 ans et 24 mois
- échéances : Annuelles
- durée de la période d'amortissement : 40 ans
- modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée (DRL)
- différé d'amortissement : 24 mois maximum
- différé d'intérêt : Néant
- taux de progressivité des annuités : 0 % par an
- révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération et la date d'établissement du contrat de prêt.

2/ Souscrire auprès de d'Action Logements Service

- **un prêt (avec droit de réservation de 6 logements) pour la réalisation de cette opération de logements locatifs sociaux selon les modalités suivantes :**
 - prêteur : Action Logements Services
 - nature : Prêt
 - montant maximum : 108 000 Euros (6 réservations x 18 000 Euros)
 - taux d'intérêt : 0,25 %
 - durée totale : 30 ans
 - échéances : Trimestrielles
 - durée de la période d'amortissement : 30 ans
 - différé d'intérêt : Néant
 - taux de progressivité des annuités : 0 % par an
- **et à signer la convention à passer en contrepartie des droits de réservations de logements**

3 / Signer avec la Ville de Niort la convention à passer en contrepartie des subventions octroyées au titre du PLH 2016/2021

19



[Signature]

4/ Signer avec la CAN la convention à signer en contrepartie :

- des subventions octroyées au titre du PLH 2016/2021
- des garanties d'emprunts à intervenir (emprunt garanti à 100% par la Communauté d'agglomération)

5/ Signer avec la DDT 79 la convention à passer en contrepartie des subventions octroyées au titre des logements PLAI et à déposer les demandes d'agrément des prêts auprès des services de l'Etat (DDT79)

6/ Lancer les procédures d'appels d'offres de maîtrise d'œuvre, à déposer le(s) permis de construire auprès des services instructeurs

EMPRUNT GAIA

Par ailleurs, pour rappel, dans le cadre du programme d'aménagement « Fief de la Paillée » dans sa version initiale, la SEMIE avait souscrit un emprunt GAIA contracté pour un montant de 890.000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations le 12 mars 2018 pour une durée de 4 ans à compter du 1^{er} juillet 2019 soit jusqu'au 1^{er} juillet 2023.

Ce prêt destiné au portage foncier permettant de financer les travaux de viabilisation est réparti sur les 4 opérations composant le programme « Fief de la Paillée ».

Cela étant, dans l'hypothèse de réalisation de cette nouvelle opération immobilière, il convient d'envisager un remboursement anticipé de ce prêt en deux temps :

- En même temps que sa 1^{ère} échéance fixée au 1^{er} juillet 2020 à concurrence des sommes affectées aux trois opérations immobilières en cours de construction Fief de la Paillée 1 à 3, soit environ 274.000 € en plus du montant de l'échéance ;
- Le solde soit environ 407.000 € au démarrage, le cas échéant, des travaux de l'opération Fief de la Paillée 4.

Par conséquent, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide :

- D'agréer les modalités de remboursement anticipée du prêt GAIA telles qu'exposées ci-dessus ;
- D'autoriser le Président-Directeur Général ou tout Représentant Légal à venir à signer avec la Banque des Territoires la/les conventions de remboursement (s) anticipée(s) en découlant.

XI – ETAT D'AVANCEMENT DES PROGRAMMES IMMOBILIERS EN COURS

Le Directeur Technique communique ensuite l'état d'avancement des opérations immobilières en cours de construction.

XI-1 Opérations immobilières du Fief de la Paillée 1 / 2 / 3

Le programme de construction de 33 logements est réparti entre les 3 opérations :

- Fief de la Paillée 1 (Programme 059) : 10 logements seniors en gamme PLS
- Fief de la Paillée 2 (Programme 060) : 11 logements individuels (7 PLUS et 4 PLAI)
- Fief de la Paillée 3 (Programme 061) : 12 logements en petits collectifs (5 PLUS et 7 PLAI)

Se poursuit. L'ensemble des entreprises intervenant sur ce chantier est désormais sur site (14 lots d'activité).



Le gros œuvre des logements collectifs et des 10 maisons individuelles pour les séniors est achevé.

Une livraison anticipée dans le courant de l'été de tous les logements longeant l'axe « Rue Florence Arthaud » est en cours d'étude, et pourra se faire sous réserve de l'approbation des différents concessionnaires. Cela concernerait 16 logements.

Les autres logements situés rue Alain Bombard seront livrés dans leur intégralité vers fin sept. début octobre 2020, et donc dans les délais prévisionnels.

XI-2 Opération immobilière Gardoux 4 (Programme 062)

La SEMIE développe actuellement une opération de 5 logements locatifs destinés à accueillir une population séniors sur cette unité foncière, limitrophe au programme des Gardoux 1, situé au 2 rue de la Levée de Sevreau. Le terrain correspond à l'ancien parc de stationnement municipal, en bordure de l'ancienne voie ferrée.

La SEMIE a lancé l'AO de MOE, puis la Commission d'attribution des Offres (CAO) de la SEMIE, en sa séance du 18 nov. 2019 a attribué le marché de maîtrise d'œuvre au cabinet d'Architecture de Bressuire « Agence FARDIN », en groupement avec le bureau d'études fluides niortais ACE.

Le projet a fait l'objet d'une présentation en conseil de quartier, et a obtenu son aval de la part des riverains du quartier de Saint Liguire.

Les phases Esquisse puis APS (Avant-Projet Sommaire) ont été validées, et le Permis de construire doit être déposé vers le 13 mars 2020. La durée d'instruction sera de 4 mois car le projet se situe en périmètre AVAP soumis à l'approbation de l'architecte des bâtiments de France.

Le levé de géomètre a été effectué par le cabinet AIR et GEO représenté par M. BERTHOME.

Suite à consultation restreinte, le laboratoire géotechnique GINGER CEBTP, a été attributaire d'une mission G0 G11 et G12 (de niveau Avant-Projet).

Les investigations sur site ont commencé le vendredi 06 mars 2020 par des sondages à la pelle et des essais pénétrométriques qui permettront de définir les types de fondation des logements qui seront construits.

Les logements de type T3, répondant entièrement aux normes d'accessibilité PMR proposent les surfaces suivantes :

TABLEAU RECAP DES SURFACES	En m²
Hall	5.40
Séjour / cuisine	32.00
Salle d'eau	4.30
Cellier	5.20
Chambre 1	9.50
Chambre 2	12.40
Dégagement	3.30
WC	3.20
Total surfaces habitables	75.30
Carport	19.60
Total surfaces annexes	19.60

⇒ Représentant un total de surface habitable pour les 5 logements de l'ordre de 376.50 m².

Les travaux pourraient débuter sous réserve de l'obtention des financements et d'appels d'offres de travaux fructueux, au dernier trimestre 2020.

Un membre de l'assemblée attire l'attention du Directeur Technique sur l'importance de la surface locative restituée qui corrélativement traduira des niveaux de loyers ne correspondant pas aux ressources des demandeurs de logements seniors en secteur agréé.

Le Conseil d'Administration prend acte de ces informations.

XII – AUTORISATION A DONNER AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL OU TOUT REPRESENTANT LEGAL A VENIR A EFFET D'ACQUERIR TOUT TERRAIN OU IMMEUBLE POUR UN MONTANT UNITAIRE AU PLUS DE 30.000 EUROS PLUS FRAIS ET DANS LE BUT DE SATISFAIRE A DES OPERATIONS D'INTERETS POUR LA SEMIE

Le Président-Directeur Général rappelle que la SEMIE soumet à l'agrément du Conseil d'Administration les différentes composantes de ses projets immobiliers, préalablement à leur réalisation, notamment les acquisitions des parcelles d'assiette bâtie ou non.

Ce dispositif suppose d'anticiper les acquisitions au stade du montage du projet ce qui ne posent aucunes difficultés dans la quasi majorités des cas. Prenant l'exemple de son projet de réhabilitation de logements anciens Colline Saint-André, il a été proposé à la SEMIE d'acquérir aux enchères, pratiquement au pied levé (sous 2 jours) un immeuble jouxtant son programme ce qui aurait pu avoir du sens pour compléter ce dernier.

C'est pourquoi, il est soumis à la réflexion du Conseil d'Administration et le cas échéant à son approbation, une autorisation de principe à donner au Président-Directeur Général ou tout Représentant Légal à venir, d'acquérir tout terrain ou immeuble pour un montant unitaire au plus égal à 30.000 euros, plus frais d'acte, dès lors que cette acquisition s'intègre en complément d'un projet déjà identifié et validé par ce Conseil d'Administration.

A l'unanimité le Conseil d'Administration agréé la proposition du Président-Directeur Général d'accorder une autorisation de principe au Président-Directeur Général ou tout Représentant Légal à venir, pour l'acquisition de tout terrain ou immeuble pour un montant unitaire au plus égal à 30.000 euros, plus frais d'acte, dès lors que cette acquisition s'intègre en complément d'un projet déjà identifié et déjà approuvé par décision du Conseil d'Administration.

XIII – INFORMATION SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

La Directrice Administrative et Financière expose qu'en prolongement des informations transmises au Conseil d'Administration de la SEMIE lors de sa précédente séance, la SEMIE a reçu en date du 14 février 2020 le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes.

Cette dernière a pris en compte un grand nombre d'observations formulées par la SEMIE au sein du rapport provisoire. Pour autant, le Président-Directeur Général a jugé nécessaire de confirmer dans le rapport

d'observations définitives certaines observations non prises en compte voire de le compléter par de nouvelles sur les sujets nouveaux mentionnés.

65

A ce stade, les nouvelles observations par la SEMIE figureront au sein du rapport définitif qui sera transmis aux Administrateurs à réception du rapport définitif.

Le Conseil d'Administration prend acte de cette information.

XIV – INFORMATIONS GENERALES

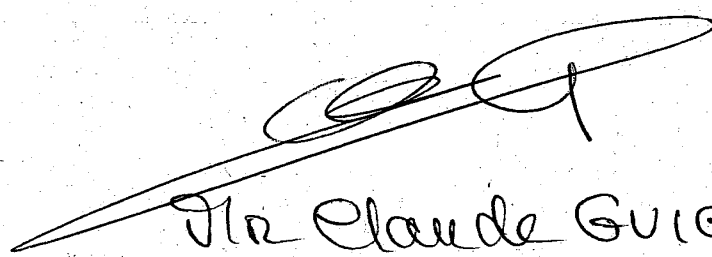
Aucune autre question diverse n'étant abordée et plus rien n'étant à délibérer, le Président-Directeur Général lève la séance à 17 heures 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé un procès-verbal qui a été signé par le Président-Directeur Général et un Administrateur, pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président-Directeur Général

Luc DELAGARDE

Un Administrateur,


Mr Claude GUIGNARD



